

감사결과 처분요구서

분류번호	2023-012	요구일자	2023. 2. 7.	처분종류	권고
처분대상부서	★★★★★	조치부서	★★★★★	회신기일	2023. 6. 30.
건 명	규정관리 실태점검 감사 - 위원회관리 총괄업무 개선 등(위원 위촉 시 직무윤리 사전진단)				

1. 내 용

「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률 시행령」 제4조(위원회의 구성) 제3항 제4호에서는 위원 위촉 후보자에 대하여 직무윤리를 사전에 진단함으로써 위원회의 심의·의결 과정에 이해당사자가 부당하게 개입할 가능성을 최소화하여야 한다고 명시하고 있고, 권익위에서는 민간위원 위촉 시 직무윤리 사전진단 및 서약서 작성¹⁾ 의무화를 권고하고 있다.

〔표 6〕 직무윤리 사전진단서 및 서약서 예시

「2022년 정부조직관리지침」 - 직무윤리 사전진단 등 표준(안)

〔서식6-1〕 직무윤리 사전진단서 표준(안)

직무윤리 사전진단서		
※ 관련 : 「행정기관소속 위원회의 설치운영에 관한 법률」 제8조, 동법 시행령 제4조		
연번	진 단 내 용	체크사항
1	위원회의 기능과 직접 관련된 업무를 경영하거나 근무하고 있다.	예 () 아니오 ()
2	위원회의 심의·의결 대상사업 관련지역에 부동산 또는 주식을 보유하고 있다.	예 () 아니오 ()
3	위원회의 직접적인 심의 대상이 되는 인가·허가·면허·특허 등의 당사자이다.	예 () 아니오 ()
4	위원회 기능과 직접 관련된 공사·용역·계약 또는 연구·논문 등을 진행중이거나 진행할 예정이다.	예 () 아니오 ()
5	위원회 직무와 관련된 사안으로 수사를 받고 있거나 재판·소송 등을 진행 중이다.	예 () 아니오 ()
6	위원회 직무의 공정한 수행에 지장을 줄 우려가 있는 기관, 단체, 타 위원회에서 현재 활동 중이다.	예 () 아니오 ()
7	위원회 기능 관련 정보나 심의·의결 결과가 본인의 권리·의무 관계 변동, 재산상의 이익 등을 발생시킬 가능성이 크다.	예 () 아니오 ()

※ 예라고 답변 하였음에도 불구하고 위원회 직무를 공정하게 수행할 수 있는 타당한 사유가 있을 경우 기재하여 주시기 바랍니다.

❖ 위원 후보자 본인의 해당항목을 표시하되, 고도의 직무윤리가 요구되는 위원회는 후보자 가족의 해당항목까지 범위 확대

〔서식6-2〕 직무윤리 서약서 표준(안)

서 약 서	
※ 관련 : 「행정기관소속 위원회의 설치운영에 관한 법률」 제8조, 동법 시행령 제4조 및 위원회 지침	
직위 : ○○○○위원회 위원(장) 성명 : ○ ○ ○	
상기 본인은 ○○○위원회 위원(장)으로서 직무를 수행함에 있어 아래 사항을 위반하지 않겠으며, 이를 위반할 경우 위원(장) 해촉 및 관련 법령에 따른 책임을 질 것을 서약합니다.	
- 위원회 직무 수행에서의 공정 및 정치적 중립성 준수 - 위원회 직무 수행 과정에서 취득한 비밀 준수 - 위원회 직무와 직접 관련된 연구용역·공사·계약 등 이득을 취하는 행위 금지 - 위원회 직무와 관련하여 부동산·주식 등 재산상 이득을 취하는 행위 금지 - 위원회 직무수행 과정에서 취득한 정보를 허가되지 않은 방법으로 사전인 연구 등에 활용하는 행위 금지 - 위원회 직무수행 과정에서 본인 및 가족, 본인이 속한 단체 및 기관 등과 밀접한 관계가 있는 심의가 발생할 경우 회피 - 위원회 직무와 관련된 사업체를 경영하거나 해당 사업체 취업행위 금지 - 위원회 업무와 관련 부당한 편의·향응·금품 등을 수수하거나 청탁·알선 행위 금지 - 기타 위원회 직무와 관련하여 부당한 이득을 취하거나 공공이익에 반하는 행위 금지	
년 월 일 ○ ○ ○ (서명)	

「심의·의결위원회 운영규정」에는 위원의 배제 근거, 위원의 제척·기피·회피 사유 등을 명시하고 있으나, 별지에 청렴서약서만 있고, 직무윤리 사전진단서는 부재하며, 각 소관부서의 필요에 의해 해당 소관 내규에 별도로 정하여 각 위원회별로 제각각 활용하고 있는 실정이다.

상위 법령인 「행정기관 소속 위원회 설치 운영에 관한 법률 시행령」을 준용하여 각종 위원회를 총괄하는 「심의·의결위원회 운영규정」에서 각 서약서 등의 작성의무 및 표준안 등을 규정하는 것이 바람직할 것으로 보인다.

2. 조치할 사항

위원 위촉 시 직무윤리 사전진단 툴을 규정화하는 방안을 검토하시기 바랍니다. (권고)

감사종류	종합 감사
------	-------